第2節　株式会社の運営

この節で学ぶこと

株式会社は、営利を目的とする社団法人であり、1年を事業年度としてその収支が計算される。また、会社は、利益を追求するため、その規模を拡大したり、他の会社と結合する。

この節では、剰余金の配当をはじめとする会社の計算、会社の資金調達、合併等の組織再編の手続、さらに解散および清算の手続について説明する。

3級の学習項目

財務諸表の作成・承認・報告

Ⅰ　剰余金の配当

株主は利益の分配にあずかることを目的として出資をしているのであるから、会社の事業活動から生じる利益等を株主に配当することは、本質的な要請である。したがって、株主の剰余金の配当を受ける権利は、株主の有する権利のうち最も重要なものであり、株主自身の同意がなければ奪うことができない固有権の1つである（会社法105条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

1　剰余金の配当〔dividend of surplus〕

(1) 剰余金の配当手続

会社法上、利益配当は「剰余金の配当」として整理されている。会社は剰余金は、株主総会の普通決議により、いつでも株主に剰余金を配当することができる（会社法453条・454条）。また、金銭以外の財産による現物配当が認められているが、現物配当の場合に、株主に対して現物の配当に代えて金銭分配請求権を与えないときは、株主総会の特別決議が必要となる（会社法454条4項・309条2項10号）。

剰余金の配当は、株主平等の原則に従い、株主の有する株式の数に応じてなされる（会社法454条3項）。ただし、異なる種類の株式（配当優先株・劣後株等は格別の取扱いがなされる（会社法454条・108条・109条2項3項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ポイント整理

《分配可能額の算定方法》

■分配可能額

加算するもの	控除するもの
剰余金	自己株式の簿価
臨時計算書類の承認を受けた場合の利益額および当該期間に処分した自己株式の対価	最終事業年度の末日後に処分した自己株式の対価
	臨時計算書類の承認を受けた場合の当該期間の損失
	分配可能額

■剰余金

加算するもの	控除するもの
最終事業年度末日の純資産 （加算するもの：資産 / 自己株式の簿価　控除するもの：負債 / 資本金 / 準備金 / ＝純資産）	最終事業年度の末日後に消却した自己株式の簿価
	剰余金を配当した場合のその合計額
最終事業年度の末日後に処分した自己株式の対価から簿価を控除した額	剰余金
最終事業年度の末日後の資本減少差益	
最終事業年度の末日後の準備金減少差益	

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）剰余金の配当に関する財源規制

会社法上、利益配当、中間配当、資本および法定準備金の減少に伴う払戻し、自己株式の有償取得などは「剰余金の配当等」として整理され、統一的に財源規制が設けられている。剰余金の配当により株主に分配する金銭等の総額（帳簿上の金額）は、会社法所定の方法で産出される分配可能額を超えてはならない（会社法446条・461条）。また、株式会社の純資産額が300万円未満の場合、剰余金があっても、これを株主に配当することはできない（会社法458条）。

分配可能額は、剰余金の額（臨時決算を行う場合には、これに「当期中の利益の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額」および「当期中の自己株式処分の対価の額」が加算される）から「自己株式の帳簿価額」、「最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における自己株式の対価の額」、および「その他法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額」を合計した額を減額して算出される（会社法461条2項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

分配可能額を算出するための基準となる剰余金の額は、「最終事業年度の末日における資産の額」および「自己株式の帳簿価額の合計額」等を加算し、「最終事業年度の末日における負債の額」、「資本金および準備金の額の合計額」等を減額して算出される（会社法446条）。

2　違法配当

会社が分配可能額算出の制限（会社法461条）に反して配当をする違法配当（いわゆる蛸配当）は、見かけ上の信用を維持し、金融機関からの資金調達を容易にするため、経理を不正に操作して利益金額を実際より大きく見せる粉飾決算とともに行われることが多い。

（1）会社に対する責任

違法配当が行われた場合には、会社は株主に対して不当利得としてその返還を請求することができるほか、取締役・執行役にも責任が生じる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（違法配当の責任）

表中の引用条文はすべて会社法上のものである。

主体	金銭等の交付を受けた株主	違法配当に関する職務を行った業務執行者(取締役、執行役等)	株主総会・取締役会における議案提案取締役
会社に対する義務の範囲	会社が交付した金銭等の帳簿価額に相当する金銭(462条1項)		会社が交付した金銭等の帳簿価額に相当する金銭(462条1項6号)
責任の性質		過失責任(462条2項)	
免除の要件	違法配当につき善意の株主は、業務執行者や議案提案取締役からの求償の請求に応じる義務を負わない(463条)	総株主の同意 ただし、行為時における分配可能額を限度とする(462条3項)	

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）違法配当について、株主や取締役等が会社に対して支払う義務を負う「会社が交付した金銭等の帳簿価額に相当する金銭」とは、どのようなものか。

A）剰余金の配当は、金銭に限らず、例えば、有価証券などで行うこともできる（いわゆる現物配当）。金銭以外の物で配当を行う場合、その物の金額を定める必要があり、その基準は、会社の会計帳簿に記載された価額、すなわち帳簿価額とされている。その物の帳簿価額と時価が異なる場合、違法配当の責任について、会社に対する義務の範囲を画するのは、時価ではなく、帳簿価額ということになる。

（2）会社債権者・第三者に対する責任

違法配当が行われた場合、会社債権者は、株主に対して、自己の債権額を限度として、株主が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を自己に支払わせることができる（会社法463条2項）。

また、取締役・執行役については、第三者に対する責任も生じることがある（会社法429条）。会計参与、監査役、会計監査人についても同様であり、その任務を怠った場合には、会社に対する責任も生じる（会社法423条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　中間配当〔interim dividend〕

会社法では、剰余金の配当は年1回に限られていない。したがって、本来中間配当制度を別個に規定する実益に乏しいともいえるが、取締役会設置会社において剰余金の配当の要件を緩和するものとして規定されている。その要件は次の通りである（会社法454条5項）。

① 1事業年度の途中において1回限りであること
② 配当財産（会社法2条25号）が金銭であること
③ 配当財源があること
　中間配当も剰余金の配当であり、統一的な財源規制（会社法461条）の下で行われる。
④ 取締役会設置会社において、取締役会の決議により中間配当をすることができる旨の定款の規定があること
⑤ 取締役会決議により、中間配当に関する事項を定めること

配当財源がないにもかかわらず中間配当をした場合における取締役等の責任は、違法配当の場合と同様である（会社法429条・462条・465条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Ⅱ　会社の計算

1　会社の計算とは

企業活動の主な目的は利益の獲得であるから、損益計算を正しく行い、利益額を適正に算出することは企業における重要課題である。

企業（商人）は、営業上の財産および損益の状況を明らかにするため、適時に、正確な商業帳簿（会計帳簿・貸借対照表）を作成しなければならない（商法19条2項、会社法432条1項参照）。さらに株式会社は、各事業年度にかかる計算書類（①貸借対照表、②損益計算書、③株主資本等変動計算書、④個別注記表）および事業報告、ならびにこれらの附属明細書を作成しなければならない（会社法435条2項）。これは、取締役の恣意・不正を防ぎ、かつ会社財産の確保を図って、株主および会社債権者の利益を確保するためには、詳細かつ明確に損益および事業用財産の計算関係を示すことが必要だからである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

なお、現在は、これらの会計帳簿などの国税関係帳簿書類の作成・保存に関し、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」（電子帳簿保存法）により、一定の要件の下で、電磁的記録によることが認められている。

2　計算書類等

（1）企業会計原則

株式会社の計算書類の作成は、会社法の規定に基づいて行われ、会社法に規定のない場合は、会社法431条にいう一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行としての企業会計原則に基づいて行われる。企業会計では、企業の経済活動の経緯と結果について貨幣計算により秩序立てて記録し、企業の一定期間の経営成績と期末における財産状態について、包括的な計数管理がなされている。企業会計原則は、会社法や税法等で求められる信頼性ある会計実務の確立のために設定された企業会計処理基準であり、一般原則、損益計算書原則、貸借対照表原則および注解から成っている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）計算書類と財務諸表

会計帳簿の作成が企業会計原則によるとしても、会社法上の計算書類と企業会計における財務諸表とは完全に一致するわけではない。計算書類の範囲と財務諸表の範囲を対照すると次の通りである。

計算書類等	財務諸表
①　貸借対照表 ②　損益計算書 ③　株主資本等変動計算書 ④　個別注記表 ⑤　事業報告 ⑥　①～⑤の附属明細書 (注)①～④を計算書類という	①　貸借対照表 ②　損益計算書 ③　キャッシュ・フロー計算書 ④　株主資本等変動計算書 ⑤　財務諸表の附属明細表

（3）計算書類等の作成手続

計算書類等は、取締役または執行役（会計参与設置会社にあっては取締役または執行役および会計参与）が作成する（会社法374条1項・6項）。もっとも実務上は、取締役の委任を受けた経理部長等が作成することが多い。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く）においては、作成された計算書類等について監査役の監査を受けなければならない場合がある（会社法436条1項）。会計監査人設置会社においては、①計算書類およびその附属明細書については監査役（監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会）および会計監査人の監査を受けなければならず、②事業報告およびその附属明細書については監査役（監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会）の監査を受けなければならない（会社法436条2項）。また、取締役会設置会社においては、所定の監査を受けた計算書類等は、取締役会に提出され、その承認を受けなければならない（会社法436条3項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

その上で取締役が計算書類等を定時株主総会に提出または提供して、原則としてその承認を受けなければならない（会社法438条、会計監査人設置会社について439条）。当該株主総会終結後、会社は遅滞なく貸借対照表（大会社ではこれに加え損益計算書）を公告しなければならない（会社法440条）。

3　情報開示（ディスクロージャー）

（1）会社法上の情報開示

会社は、会社法上、株主や会社債権者の利益を確保するため、計算書類等に関し一定の情報を開示することが求められている。

（会社法上の情報開示の例）

①取締役会設置会社における定時株主総会の招集通知への計算書類等の添付（会社法437条）
②定時株主総会承認後の公告（会社法440条）
③計算書類等の備置き・公示（会社法442条）
④株主および会社債権者の会計帳簿閲覧権（会社法442条3項）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）金融商品取引法上の情報開示

株式や社債の発行は株式会社における重要な資金調達方法であるが、十分な資金調達を行うためには、金融商品市場の健全な発展と投資者保護が必要であることから、金融商品取引法においても情報開示が求められている。

金融商品取引法は、金融商品取引に関し投資者への十分な情報開示を求め、また金融商品取引の主体となる取引所や金融商品取引業者（証券会社等）および取引行為について規制している。投資者に対する情報開示は、企業会計原則に基づいて作成された財務諸表によってなされる。

（3）連結計算書類〔consolidated financial statements〕制度

会計監査人設置会社は、各事業年度にかかる当該会計監査人設置会社およびその子会社からなる企業集団の財産および損益の状況を示す連結計算書類を作成することができる。また、事業年度の末日において大会社であり、かつ金融商品取引法に基づき有価証券報告書を

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

内閣総理大臣に提出しなければならない会社は、連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表）の作成を義務付けられている（会社法444条）。

（4）連結財務諸表〔consolidated financial statements〕

わが国での企業活動の実態を見ると、同一グループ会社の株式相互保有、メインバンクによる系列融資、親子会社、業務提携等様々な企業集団が形成され、一定の結束を保ちつつ企業活動が行われている例も多い。経済のボーダレス化は企業間競争を激化させ、機動的な経営を行うためにも機能的な企業集団の形成が加速されると思われる。資本関係のつながりが深く、かつ取引上も継続的な関係を維持している企業集団は、経済的には一体のものとみられる。このような企業集団は、企業情報の開示も個別企業ごとではなく企業集団を包括したものでなければ意味がない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

そこで、金融商品取引法は、親会社とその子会社等の一定の企業集団については、個別企業ごとの情報とともに連結財務諸表（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結附属明細表）をもって企業集団全体の財務情報を開示することとしている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Ⅲ　会社の資金調達

会社を経営するには、運転資金や設備投資費・研究開発費等を要し常にその資金調達が問題となる。会社の資金調達の源泉は、内部資金と外部資金に大別される。内部資金とは、企業の業務活動の中から生じる資金であり、外部資金とは会社外から新たに取り入れる資金である。

内部資金の調達	利益の内部留保、利益準備金、資本準備金、引当金、減価償却　等
外部資金の調達	募集株式・新株予約権・社債の発行、債権譲渡（ファクタリング）、企業間信用（買掛金）等

以下では、外部資金の調達について取り上げる。

1　募集株式の発行等

（1）募集株式の発行

募集株式の発行とは、会社がその成立後に株式を発行することである。募集株式の発行を伴う資金調達のことをエクイティ・ファイナンスともいう。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

募集株式の発行について、会社は、将来発行する予定の株式の数（発行可能株式総数）を定款で定めておき（会社法37条1項）、その授権の範囲内で株式を発行することができる。この制度は授権資本制度と呼ばれている。公開会社は、会社設立時に発行可能株式総数（授権株式数）の4分の1以上の株式を発行しなければならない（会社法37条3項）。会社の成立後、定款を変更して発行可能株式総数を増加することもできるが、公開会社では、発行済株式の総数の4倍を超えることはできない（会社法113条3項1号）。

（2）募集株式の発行手続

募集株式の発行は、割り当てる相手方により、株主割当てとそれ以外の募集株式の発行に分けられる。株主割当ては、一般に、株主の持株数に応じて、株主に株式の割当てを受ける権利を付与する方法をいう（会社法202条2項）。募集株式は、概ね募集事項の決定、募集手続の通知、募集株式の申込み、募集株式の割当て、出資の履行という手続を経て発行される。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ア)株主割当て〔allotment on shareholders〕による新株発行

（株主割当てによる募集株式の発行手続）

引用条文は会社法上のものである。

公開会社ではない会社（株式譲渡制限会社）	公　開　会　社
①株主総会特別決議による募集事項等の決定（202 条１項３項４号） ②取締役（会）の決定・決議による募集事項等の決定（定款に定めがある場合）（202 条１項３項１号２号）	取締役会決議による募集事項等の決定（202 条１項３項３号）
・決定すべき募集事項等：株主に募集株式の割当てを受ける権利を与える旨、募集株式の内容（種類・数）、払込金額、引受けの申込み期日、現物出資に関する事項、払込み・給付の期日・期間、増加する資本金・資本準備金（199 条１項・202 条１項）	

↓

株主（当該会社を除く）に対する募集事項・割当て株式数・申込期日の通知（202 条４項）

↓

募集株式の引受けの申込み（書面・電磁的方法）（203 条２項３項）	募集株式の引受けの申込みなし→失権（204 条４項）

↓

出資の履行（208 条１項２項）	出資の履行なし→失権（208 条５項）

↓

変更登記（新株発行の場合）（911 条３項５号９号）

イ)株主割当て以外の募集株式の発行

株主割当て以外の募集株式の発行で、払込金額が時価を大幅に下回るような、募集株式を引き受ける者に

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

とって特に有利な金額である場合、公開会社においても株主総会の特別決議を要する（会社法199条2項3項・201条1項・309条2項5号）。

（株主割当て以外の募集株式の発行手続）

引用条文は会社法上のものである。

公開会社ではない会社（株式譲渡制限会社）	公　開　会　社
①株主総会特別決議による募集事項の決定（199条1項2項・309条2項5号） ②株主総会特別決議による取締役（会）への委任→取締役（会）による募集事項の決定（200条1項・309条2項5号）	取締役会決議による募集事項の決定（201条1項） →株主への募集事項の通知・公告（201条3項4項）
・決定すべき募集事項等：募集株式の内容（種類・数）、払込金額、現物出資に関する事項、払込み・給付の期日・期間、増加する資本金・資本準備金（199条1項） ・特に有利な払込金額を定めた場合（有利発行）には、公開会社であるか否かを問わず、株主総会の特別決議が必要である。この場合、取締役は株主総会において有利発行を必要とする理由を説明しなければならない（199条3項）	

↓

募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対する通知（203条1項）

↓

募集株式の引受けの申込み（書面・電磁的方法）（203条2項3項）

↓

会社による株式の割当て（204条1項2項）

↓

申込者に対する割当ての通知（204条3項）

↓

出資の履行（208条1項2項）／出資の履行なし→失権（208条5項）

↓

変更登記（新株発行の場合）（911条3項5号9号）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（3）不公正な募集株式の発行等に対する救済措置

募集株式の発行が、法令または定款に違反する場合や著しく不公正な方法によって行われ、株主が不利益を受けるおそれがあるときには、株主は募集株式の発行・自己株式の処分をやめることを請求することができる（募集株式の発行等差止請求権、会社法210条）。

また、募集株式の引受人が取締役と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた場合、当該引受人は、会社に対し当該払込金額と公正な払込金額との差額に相当する金額を支払う義務を負う（会社法212条1項1号）。

さらに強力な手段として、新株発行無効の訴えおよび自己株式処分無効の訴え（会社法828条1項2号3号）、新株発行等不存在確認の訴え（会社法829条）が定められている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　その他の資金調達方法

新株予約権	株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利を新株予約権という（会社法2条21号）。新株予約権を有償で発行すること等により資金調達が図られる。
社債	会社法の規定に基づいて会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、会社法676条各号に掲げる事項に関する定めに従い償還（しょうかん）されるものを社債という（会社法2条23号）。 ※新株予約権が付された新株予約権付社債もある。
コマーシャルペーパー（CP）	日本国内の企業が短期資金調達のため日本国内で発行する無担保の約束手形をコマーシャルペーパー（CP）という。 ※一定の要件を充たす場合、「社債、株式等の振替に関する法律」（社債株式振替法）上の「短期社債」となる。
金融機関等からの資金調達	当座貸越（とうざかしこし）、預金担保借入れ、信用保証協会保証付借入れ、商業手形割引、不動産・有価証券その他の担保等による短期・長期の借入金などが金融機関等からの資金調達である。 短期借入れ：借入期間が1年以下の借入れ 長期借入れ：借入期間が1年超の借入れ

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）社債と株式の異なる点は何か。

A）社債は株式と同様に多数の部分に分割されて大量に発行され、会社がそれを発行することによって多額の長期資金を直接資本市場から調達できる点では、株式と類似している。

しかし、両者は次の点で異なる。

① 社債権者は会社外部の債権者であり、したがって会社経営に参加できないが、株主は会社の実質的所有者（社員）であり、会社経営に参加する権利として議決権等の共益権を行使することが認められている。

② 社債は分配可能額の有無にかかわらず確定額の利息が支払われるが、株式は分配可能額が存する場合のみ不確定額の配当がなされるにすぎない。

③ 社債には償還期限が定められており必ず償還されるが、株式は会社が存続する限り原則として償還されない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

　このように社債と株式は本来明確に区別されているが、近年は社債と株式の中間的な性質を持つ新株予約権付社債が発行される例が増え、社債の中心はこのような潜在的に株式の発行を含む社債に移行しつつある。他方で株式についても、大多数の個人株主の関心が会社経営よりも株価や利益配当にあるとして、議決権のない議決権制限株式など社債的な性質を持つ株式も発行されており、社債と株式は投資対象として同質化の方向に進んでいる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Ⅳ　企業規模の拡大と企業結合

自由競争を前提とした社会にあっては、企業が規模の大きさ（スケールメリット）を追求することは重要な競争条件の1つである。企業規模拡大あるいは企業結合の手段としては、個々の企業による内部蓄積の充実のほか、企業買収・合併・会社分割・株式交換（移転・交付）がある。こうした企業結合により、企業規模が拡大することは、市場に大きな影響を与えることがある。そのため、企業結合に対しては、会社法による規制のほか、独占禁止法の規制も受けることがある（第3章第1節6参照）。

なお、企業規模拡大の手段は、企業提携もある。企業提携には、株式の取得による資本的提携、合弁会社の設立（第1章第6節3参照）、パートナーシップ、ライセンス供与（第2章第3節4（9）参照）等様々な形態があるが、いずれの場合も提携企業間では一方企業の相手方企業に対する全面的な支配関係は形成されないのが通常である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

1　企業買収〔mergers and acquisitions〕

企業買収は株式取得や事業譲渡によって行われる。企業買収と合併を併せてM&A(Mergers & Acquisitions)というが、その経済的・機能的な目的は、多くの場合、いずれも企業買収である。

(1) 株式取得による企業買収

株式を取得することで他の会社の支配権を獲得できる。株式取得の方法には、既に発行されている株式を取得する方法と、新たに発行される株式を取得する方法がある。

既に発行されている株式を取得する場合、上場企業の株式については、証券市場からの取得が中心となる。この場合、金融商品取引法等による規制に注意する必要がある。また、一定の株式取得の場合、公正取引委員会に事前に届け出なければならないので注意を要する(独占禁止法10条)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

これに対し、新たに発行される株式を取得する場合は、第三者に対する募集株式の発行（第三者割当増資）の方法による。しかし、払込金額が特に有利な金額である場合（第三者に対する有利発行）には、その後株価が下落することで、既存の株主の利益を害するおそれが高い。したがって、この場合、公開会社においても、株主総会での特別決議が必要である（会社法199条2項3項・201条1項・309条2項5号）。

（2）事業の譲渡〔business transfer〕による企業買収

ア）事業の譲渡とは

事業の譲渡とは、機能的財産の全部または重要な一部を譲受人に移転させる契約であり、それにより譲渡会社がその財産によって営んでいた事業活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じて競業避止義務を負う結果を伴うものをいう（最大判昭40・9・22民集19巻6号1600頁）。ここにいう「事業」とは、一定の事業目的のために組織化され有機的一体として機能する財産を意味する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

事業の譲渡により、譲受会社は譲渡会社と同一の事業者たる地位を承継するが、出資者の関係は当然には引き継がない。

イ）事業の譲渡の手続

事業の譲渡にかかる契約の内容は、取締役会設置会社では取締役会決議により決定すべき事項であり、取締役・執行役等にその決定を委任することができない（会社法362条4項・416条4項18号）。

事業の譲渡においては、譲渡会社・譲受会社間で事業譲渡契約を締結する。事業譲渡契約が法律上有効に成立するためには、必ずしも契約書を作成する必要はないが、事柄の重要性という点から契約書を作成するべきである。

事業の譲渡の対象が、譲渡会社の事業の全部である場合には、譲渡会社および譲受会社双方で株主総会での特別決議による承認を得ることが必要である。これに対し、譲渡対象が譲渡会社の事業の重要な一部である場合には、譲渡会社では株主総会の特別決議が必要であるが、譲受会社では特別決議は必要ではない（会社法467条1項・309条2項11号）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

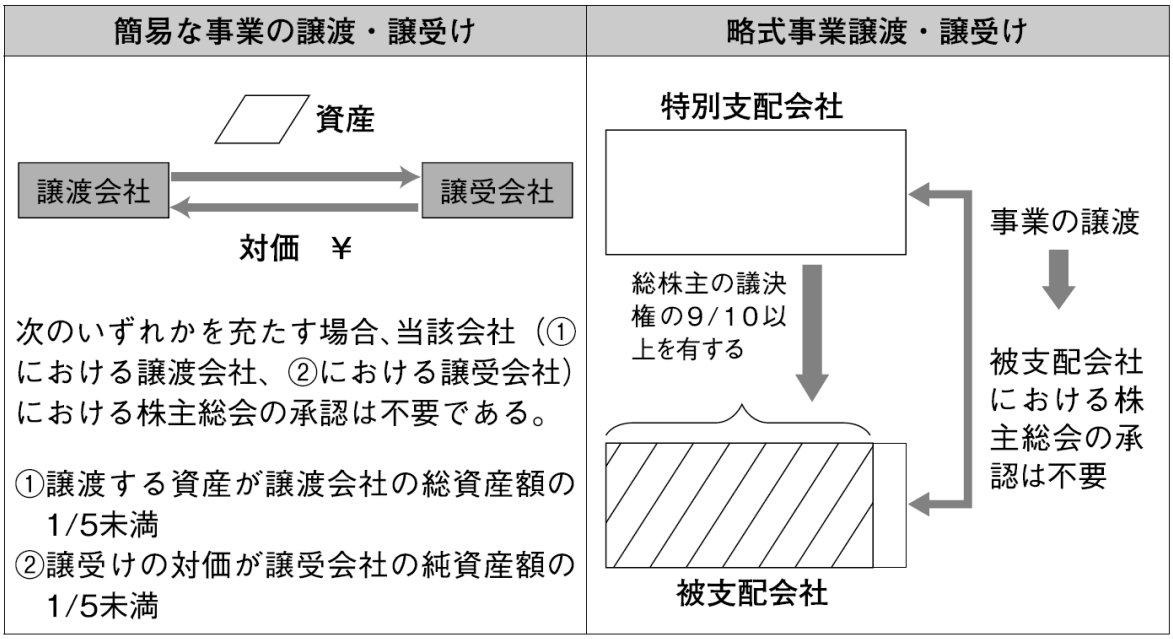
株主総会の決議による承認の要否に関し、会社法上、簡易な事業の譲渡・譲受け、略式事業譲渡・譲受けの制度が設けられている。

すなわち、①譲渡する資産の帳簿価額が譲渡会社の総資産額の5分の1（定款で引下げ可能）を超えない場合、②譲り受ける事業の対価として交付する財産の帳簿価額が譲受会社の純資産額の5分の1（定款で引下げ可能）を超えない場合には、簡易な事業の譲渡・譲受けとして株主総会の承認は不要である（会社法467条1項2号括弧書・468条2項）。

また、会社法上、略式事業譲渡・譲受けの制度が設けられており、事業譲渡等にかかる契約の相手方が、当該事業譲渡等をする会社の特別支配会社である場合、当該会社（被支配会社）における株主総会の承認は不要である（会社法468条1項）。ここにいう特別支配会社とは、ある株式会社の総株主の議決権の10分の9（これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上を他の会社および当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社等が有している場合における当該他の会社をいう。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

事業の譲渡の結果、会社の事業目的に変更を生じるときは定款の変更が必要である。



ウ）事業の譲渡の効果

a. 労働契約の移転

事業の譲渡は、組織化された有機的一体としての機能的財産を移転させるものであるから、譲渡される事業に従事していた従業員と譲渡会社との雇用関係も機能財産に含まれる。もっとも、譲渡会社と従業員との労働契約は従業員の承諾がなければ譲受会社に譲渡できない（民法625条1項）。したがって、事業の譲渡に伴って従

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

業員との雇用関係を譲受会社に移転するには、譲渡会社が従業員から承諾を受ける必要がある。

b. 債務の移転

譲渡会社が負っていた対外的債務は、原則として、当然には譲受会社に移転せず、移転させるには債務引受等の事業の譲渡とは別の方法によることが必要である。

c. 競業避止義務

事業を譲渡した会社は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村（東京23区内および政令指定都市では区）の区域内およびこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から20年間、同一の事業を行ってはならない（会社法21条1項）。

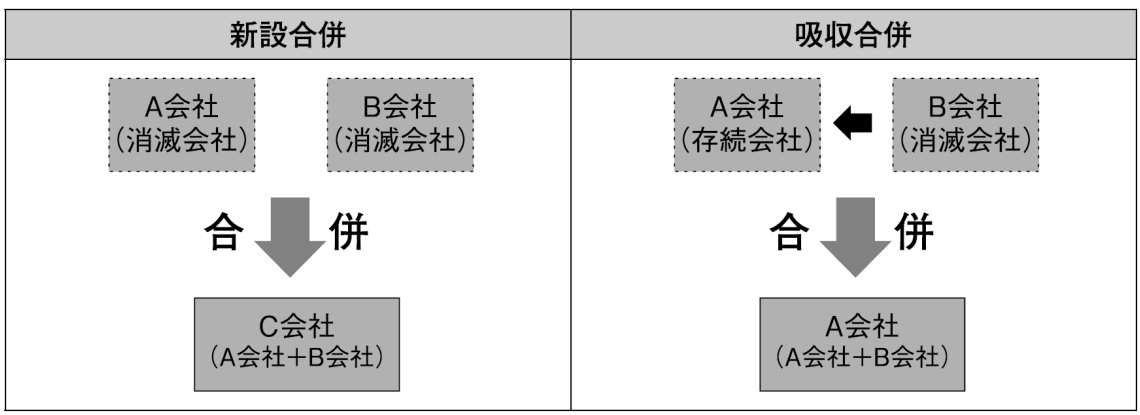
© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　合併に関する契約と法務

(1) 合併とは

合併〔merger；amalgamation〕とは、2つ以上の会社が契約により1つの会社になることである。合併には、合併により消滅する会社（消滅会社）の権利義務の全部を合併後存続する会社（存続会社）に承継させる吸収合併（会社法2条27号）と、合併により消滅する会社（消滅会社）の権利義務の全部を合併により設立する会社（新設会社）に承継させる新設合併（会社法2条28号）とがある。一般にしばしば使用される対等合併という言葉は法律上の用語ではない。

消滅会社の財産は、包括的に存続会社（吸収合併）または新設会社（新設合併）に移転するとともに、その株主（社員）は、原則として存続会社（吸収合併）または新設会社（新設合併）の株主（社員）となり、消滅会社は清算手続を経ることなく消滅する。



© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　吸収合併と新設合併の選択

企業規模が大きく異なる会社間の合併や、親会社が子会社と合併する場合には一般に吸収合併が選択される。現実には、規模のほぼ対等な会社同士の合併の場合にも、吸収合併が行われており、新設合併による例は極端に少ない。これは、新設合併では、①合併当事会社が取得していた官庁の営業許認可は新設会社には承継されず、同内容の営業許可でも改めて申請しなければならないこと、②上場会社が合併しても新設会社は別途新たに上場の手続をとらなければならないこと等、吸収合併と比べて費用や手間がかかるからである。

（2）合併の手続

合併は、通常、株式会社間で行われるが、種類の異なる会社間の合併（例えば株式会社と合同会社の合併）も認められており、会社法上の4種の会社間で自由に合併を行うことができる（会社法748条）。ただし、解散した会社は、存続会社となることができない（会社法474条1号・643条1号）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ア）合併契約の締結

合併に際しては、存続会社および消滅会社の商号・住所、新設会社の目的・商号・本店所在地等、法定の事項を定めた合併契約を締結しなければならない（会社法748条・749条・751条・753条・755条）。

合併契約は、契約書を作成しなくても法律上有効に成立する。ただし、株式会社においては、法定の期間、合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載・記録した書面・電磁的記録を本店に備えなければならない。株主または債権者は、会社に対してこれらの書面・電磁的記録の閲覧や謄本・抄本の交付等を請求することができる（会社法782条・794条・803条・815条）。また、合併の対価としては、存続会社や新設会社の株式はもちろん金銭、存続会社の親会社の株式・持分等を合併の対価とすることが認められている。これに加え、子会社による親会社株式取得禁止の例外が設けられており（会社法800条）、いわゆる三角合併（子会社が他の会社を吸収合併する際、対価として自社の株式でなく、親会社の株式を交付するもの）を行うことができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

イ）株主総会の特別決議による承認または総社員の同意

合併により会社の組織は変更されることとなり、株主・社員の利害に大きく影響するので、合併を行うためには、次の手続が必要となる。

（合併手続における決議要件）
表中の引用条文はすべて会社法上のものである。

<table>
<tr><td>原則</td><td colspan="2">株主総会における特別決議
（会社法783条1項・795条1項・804条1項・309条2項12号）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">例外</td><td>（吸収合併・新設合併）
消滅会社が公開会社であり、当該消滅会社の株主に交付される合併対価の全部または一部が譲渡制限株式等である場合（会社法309条3項2号3号）</td><td>株主総会の特殊決議
当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上の多数による決議（注1）</td></tr>
<tr><td>（吸収合併）
消滅会社の株主に交付される合併対価の全部または一部が持分等である場合（会社法783条2項）（注2）
（新設合併）
設立会社が持分会社である場合（会社法804条2項）</td><td>消滅株式会社の総株主の同意</td></tr>
</table>

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

例外	（吸収合併） ＜簡易合併＞ ・消滅会社の株主等に交付される対価の価額の合計額が、存続会社の純資産額の5分の1を超えないときの存続会社における承認決議（会社法796条2項本文） ＜略式合併＞ ・存続会社が消滅会社の特別支配会社であるときの消滅会社における承認決議（会社法784条1項本文） ・消滅会社が存続会社の特別支配会社であるときの存続会社における承認決議（会社法796条1項本文）	株主総会における承認決議を省略できる

（注1）当該株式会社が種類株式発行会社である場合、合併対価の全部または一部として譲渡制限株式等の割当てを受ける種類株主を構成員とする種類株主総会において、当該種類株主総会で議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上の多数による決議が必要となる（会社法783条3項・804条3項・324条3項）。なお、いずれについても、定款の定めで要件を引き上げることができる。

（注2）消滅会社が種類株式発行会社である場合、合併対価の全部または一部が持分等であるときは、当該持分等の割当てを受ける種類株主全員の同意が必要となる（会社法783条4項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ウ）反対株主および債権者の保護

吸収合併等における消滅会社および存続会社において、合併に反対する株主は、原則として、各々の会社に対し、自己の株式を公正な価格で買い取るよう請求することができる（会社法785条・797条）。

合併当事会社と取引している債権者は、合併に重大な利害関係を有している。そこで、合併当事会社は、債権者に対して合併について異議を述べる機会を与え、異議を述べた債権者に対しては、原則として、弁済または相当の担保の提供等をしなければならない（会社法789条・793条2項・799条・802条2項・810条・813条2項）。

エ）株式の併合

消滅会社の株式に対する、存続会社または新設会社の株式の割当てを容易にするため、両者の株式の関係が整数倍となるよう、消滅会社において株式併合の手続がとられることがある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）合併の際、なぜ株式の併合が行われるのか。

A）例えば、消滅会社の株価が存続会社の株価の7倍であるとする。

　この場合、消滅会社の株式の価値と存続会社の株式の価値が異なるため、消滅会社の株主に交付すべき株式に端数が生じ、合併手続が複雑になる。そこで、存続会社の株式について、7株を1株とする株式の併合が行われる。これにより、両社の株式の価値が1:1となるため、消滅会社の株式1株に対し、存続会社の株式1株を割り当てることが可能となる。このように、株式の併合は、合併の際の手続を容易にするために行われるものである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　合併と事業譲渡

合併は、事業の拡張、経営の合理化、競争の回避、市場の独占などのために、企業合同による企業の再編成を目的として行われるが、同じ目的は事業の譲渡によっても達成可能である。

しかし、合併と事業の譲渡は次のように性質が異なっており、そのため様々な相違点が存する。

① 合併は（存続会社または新設会社が）当事会社の全財産を包括承継するのに対し、事業の譲渡は承継の対象となる財産・債務を契約により選択するものである。

② 合併は団体法ないし組織法上の契約による会社の合体であるのに対し、事業の譲渡は通常の取引法上の契約による事業の移転である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　親子会社に関する契約と法務

(1) 親会社・子会社とは

親子会社関係は、会社の分割により生じる場合をはじめ、企業グループの形成に伴って生じる場合がある。

会社法上、親会社〔parent company〕とは、株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。一方、子会社〔subsidiary company〕とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう(会社法2条3号4号)。

会社法では、「議決権の過半数」という形式的な基準と、「経営を支配しているものとして法務省令で定めるもの」という実質的な基準により親会社・子会社が定義されている。「法務省令で定めるもの」の一例としては、会社が、自己等(その子会社を含む)の計算において、所有している他の会社の議決権の数の割合が50%を超えている場合等が挙げられる(会社法施行規則3条)。ま

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

た、親会社・子会社となるのは株式会社だけでなく、持分会社や組合等の事業体も親会社・子会社に含まれ得る。

なお、子会社の子会社（いわゆる孫会社）も会社法上は子会社に含まれる。例えば、a会社がA会社の子会社であり、a会社がX会社の総株主の議決権の過半数に当たる株式を有している場合、X会社はA会社の子会社となる。

（2）親子会社に対する規制

親子会社については、会社法上、次のような規制がある。

① 子会社による親会社株式の取得制限（会社法135条）
② 子会社所有にかかる親会社株式の議決権行使制限および株式相互保有の場合における議決権行使の制限（会社法308条1項）
③ 親会社監査役による子会社調査権（会社法381条3項）
④ 親会社会計参与の子会社取締役・監査役・執行役・支配人その他の使用人兼務の禁止（会社法333条3項1号）
⑤ 親会社監査役の子会社取締役・支配人その他の使用人・会計参与・執行役兼務の禁止（会社法335条2項）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

⑥　子会社もしくはその取締役、会計参与、監査役もしくは執行役から公認会計士もしくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者またはその配偶者が親会社の会計監査人に就任することの禁止（会社法337条3項）

⑦　連結計算書類の作成義務（会社法444条3項）

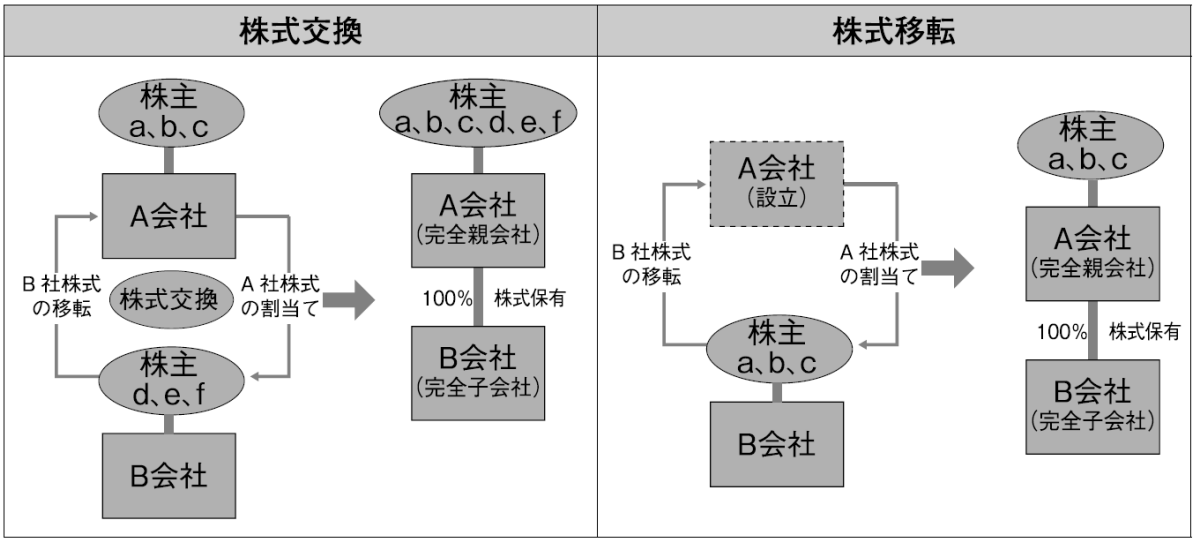
（3）完全親会社と完全子会社

会社が他の会社の発行済株式の総数を有する場合、その会社を完全親会社、株式を保有される側の会社を完全子会社という（会社法767条・768条・773条参照）。

会社と会社の間に完全親子会社の関係を生じさせるには、本来、株式の譲渡や会社設立などの手続が必要となるが、より迅速かつ効率的な手続として、会社法に株式交換および株式移転が定められている。

株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社または合同会社に取得させることをいう（会社法2条31号）。株式移転とは、1または2以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう（会社法2条32号）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD



ア)株式交換〔share exchange(share swap)〕

既存の会社(株式会社または合同会社に限る)は、他の株式会社と株式交換をすることによって他の会社の株式交換完全親会社となることができる(会社法767条)。株式交換により、株式交換完全親会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得する(会社法769条1項・771条1項)。また、株式交換完全子会社となる会社の株主は、その株式に代わる金銭等(株式、社債、新株予約権等)の交付を受け、効力発生日に、株式交換完全親会社の株主(社員)、社債権者、新株予約権者等となる(会社法769条3項・771条3項4項)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

株式交換は当事会社間の契約によってなされるが、株主・社員の利害に大きく影響する。そこで、会社法は、①両当事会社は、原則として、株式交換契約につき、株主総会の特別決議による承認を受け、または総社員の同意を得なければならず（会社法783条・795条・309条2項12号・802条1項3号）、また、②株式交換契約の承認決議に反対する株主に株式買取請求権を認めること（会社法785条・786条・797条・798条）で、株主・社員の保護を図っている。

また、会社法上、株式交換についても対価の柔軟化が認められており、株式交換完全親会社の責任財産が変動することがあるので、債権者保護手続をとることが必要とされている（会社法789条・799条・802条2項）。

イ）株式移転〔share transfer〕

既存の株式会社は、一般的な会社の設立手続を経ることなく、株式の移転のみによって、株式移転設立完全親会社を設立できる。株式移転は、株式移転設立完全親会社が成立した日に効力を生じる。すなわち、株式移転設立完全親会社は、株式移転完全子会社の発行済株式の全部を取得し、株式移転完全子会社の株主は、株式移転設立完全親会社の株主、社債権者、新株予約権者等となる（会社法774条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

株式移転は株主の地位に重大な変動をもたらすため、会社法は、①株式移転完全子会社は、原則として、株式移転計画につき、株主総会の特別決議による承認を受けなければならないこととし(会社法804条・309条2項12号)、また、②これに反対する株主に株式買取請求権を認めること(会社法806条・807条)で、株主保護を図っている。

(4) 株式交付

従来、自社株を対価とする企業買収を行うためには、①株式交換による方法、または、②現物出資による方法(買収会社が対象会社の株主から株式の現物出資を受け、株主に対して募集株式の発行または自己株式の処分(会社法199条以下)により株式を割り当てる方法)をとる方法があった。

しかし、①株式交換は、「株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社または合同会社に取得させる」(会社法2条31号)組織再編行為であるため、対象会社を完全子会社とすることまでを企図していない場合にはこの方法を用いることはできなかった。また、②の現物出資による方法を用いる場合、現物出資についての規制

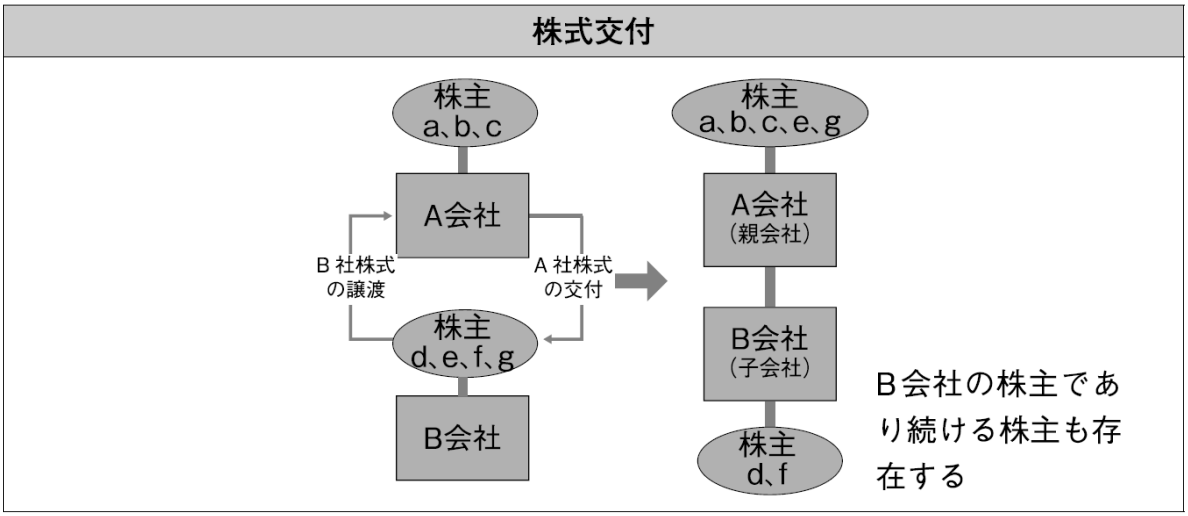
© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

がかかり、取締役等が財産価額塡補責任を負う可能性があること（会社法212条・213条）、有利発行規制がかかることなどが障害となるため、当該方法を用いることができないケースも多かった。

そこで、株式交付親会社である買収会社が株式交付子会社である対象会社の株主から株式を譲り受け、当該株式に対して株式を交付することにより、株式交付子会社を買収会社の子会社とする制度として、株式交付制度が整備された（会社法2条32号の2等）。

株式交付により親子会社関係が創設されることから、株式交付はいわば部分的な株式交換として、組織法上の行為と同様の性質を有すると整理されている。そのため、株式交付親会社には、株式交付親会社の株主および債権者の保護を図るために、株式交換と同様の規律が適用される。具体的には、①株式交付親会社は、株式交付計画を作成し、②事前開示手続および事後開示手続をとり、③株主総会の特別決議を経て承認を受け、④反対株主の株式買取請求権に応じ、⑤債権者異議手続をとるという手順を踏む必要がある（会社法774条の2～774条の11・816条の2～816条の10）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD



4　会社分割に関する契約と法務

会社分割〔company split〕とは、1つの会社を2つ以上の会社に分けることであり、不採算部門の切離し、会社再建、新規事業への進出等に際し用いられる手法である。

（1）会社分割制度とは

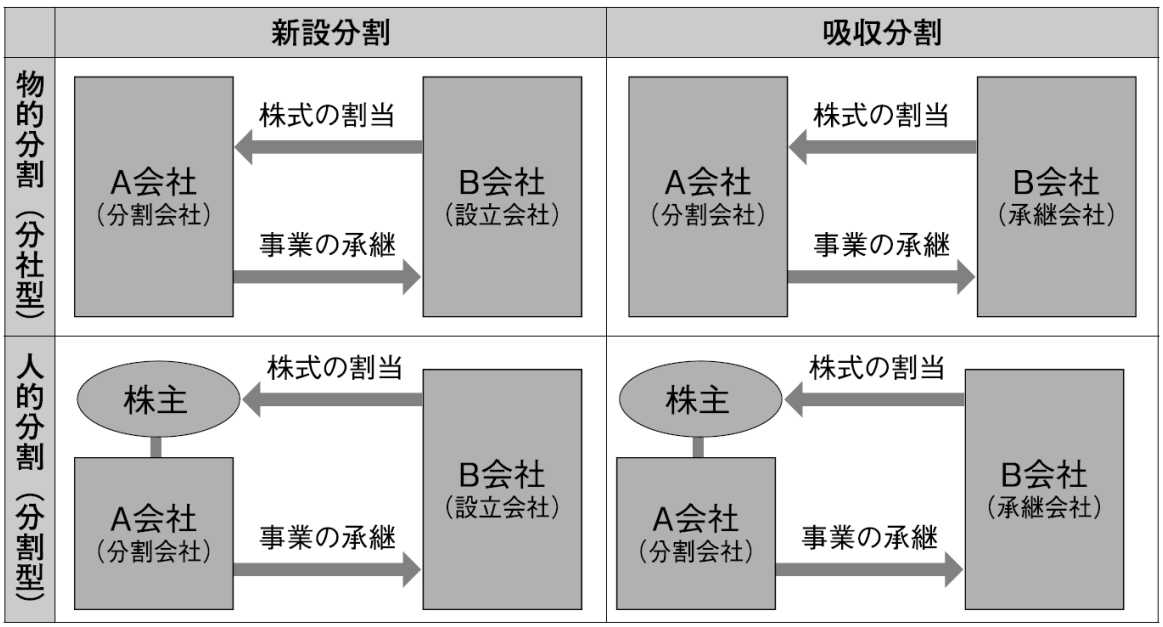
会社分割制度は、企業の有する事業部門を円滑に分離・独立できるようにするため設けられた制度である。会社分割により分離・独立した各事業の独立性を高め、事業部門の整理・統合を行い、ひいては経営の効率化を進めることができる。また、一事業部内の部分合併（企業買収）の手法としても活用されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）会社分割の種類

会社分割は、事業の譲渡先が新設の会社か既存の会社かにより、新設分割と吸収分割に分類される。吸収分割は、大企業による中小企業の部門吸収等に利用され、新設分割は、成長が見込まれる部門を分離・独立させる際に利用されることが多い。

会社分割をすることができる（分割会社となり得る）のは株式会社または合同会社のみであるが、吸収分割承継会社（承継会社）または新設分割設立会社（設立会社）については特に制限はない（会社法757条）。



© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ア）吸収分割

吸収分割〔absorption-type company split〕とは、株式会社または合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割後、他の会社に承継させることをいう（会社法2条29号）。吸収分割は、例えば企業グループ内の複数の企業が同じ事業部門を持つ場合に、その事業を1つの企業に集約することにより経営効率を高める場合などに利用される。

イ）新設分割

新設分割〔incorporation-type company split〕とは、1または2以上の株式会社または合同会社が、その事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割により設立する会社に承継させることをいう（会社法2条30号）。新設分割は、例えば複数の事業部門を持つ企業がそのうちの1事業部門を分離して新設する会社に承継させ、経営の合理化・効率化を図る場合に利用される。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（3）会社分割手続

会社分割は、一般に以下のような手続で実施される。

吸収分割	新設分割
①吸収分割契約を締結 ②分割会社と承継会社に事前開示書類を備置 ③労働者への事前通知 ④反対株主の株式買取請求通知 ⑤債権者保護手続の実施 ⑥株主総会の承認（特別決議） ⑦登記申請手続 ⑧分割会社と承継会社に事後開示書類を備置	①分割計画書の作成 ②分割会社に事前開示書類を備置 ③労働者への事前通知 ④反対株主の株式買取請求通知 ⑤債権者保護手続の実施 ⑥株主総会の承認（特別決議） ⑦登記申請手続 ⑧分割会社と新設会社に事後開示書類を備置

（4）詐害的会社分割

分割会社が、設立会社または承継会社に承継されない債務の債権者（残存債権者）を害することを知って会社分割をした場合には、残存債権者は、設立会社または承継会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる（会社法759条4項・764条4項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（5）労働契約の承継

会社分割においては、分割計画・分割契約で定められ、株主総会の承認または総社員の同意を得た権利義務は、当然に設立会社・承継会社に承継される。労働関係の権利義務も、一般にこの権利義務の範囲に含まれる。しかしこれでは、労働者側に、承継される不利益、または承継されない不利益が生じることがあり、労働者の権利保護に配慮する必要がある。

そこで、会社分割の必要性と労働者保護の調整の観点から、「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」（労働契約承継法）により、会社分割に伴う労働関係の承継に関するルールが定められている。

労働契約承継法では、まず労働者に転籍に関する異議を述べる機会を与えるため、分割会社（株式会社および合同会社）は、事前に、次の①および②の労働者に、労働契約が承継されるかなどの一定の事項を書面で通知しなければならない（労働契約承継法2条1項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

①承継の対象となる事業に主として従事するものとして厚生労働省令で定める労働者（承継事業に従事する労働者）
②分割契約等において分割会社との間の労働契約を承継会社等が承継する旨の定めがある労働者

次に、承継事業に従事する労働者（承継の対象となる事業に主として従事するものとして厚生労働省令で定める労働者）の労働契約が承継の対象とされていない場合や、その他の労働者（承継される事業に従として従事していた労働者を含む）の労働契約が承継の対象とされている場合には、当該労働者は書面により異議を申し出ることができる（労働契約承継法4条・5条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（会社分割における労働契約の承継）

	承継の対象となる事業に主として従事するものとして厚生労働省令で定める労働者		その他の労働者	
	分割契約等に労働契約を承継する旨の定めがある場合	分割契約等に労働契約を承継する旨の定めがない場合	分割契約等に労働契約を承継する旨の定めがある場合	分割契約等に労働契約を承継する旨の定めがない場合
通知の要否	要	要	要	不要
異議申出の可否	不可	可	可	不可

会社分割を行う会社が、労働組合との間で労働協約を締結しているときは、分割契約等における労働協約を承継する旨の定めの有無等、一定の事項を書面により通知しなければならない（労働契約承継法2条2項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　組織再編における一部の手続の省略

組織再編行為には、原則として、当事者双方における株主総会の特別決議を要するが、小規模な組織再編等については、当該決議を省略することが認められている。

(1)簡易な組織再編

組織再編によって承継される純資産額が軽微であり（5分の1基準）、株主に対する影響が小さい小規模な組織再編行為については、一定の要件を充たす会社の株主総会決議を省略することができる。吸収合併（会社法796条2項）、吸収分割（会社法784条2項・796条2項）、新設分割（会社法805条）、株式交換（会社法796条2項）、事業譲渡（会社法467条1項2号）、事業譲受け（会社法468条2項）について、この簡易な組織再編手続が認められている。

(2)略式組織再編

一定の支配関係のある会社間、すなわち特別支配会社がその支配を受ける会社（被支配会社）との間で組織再編行為を行う場合には、被支配会社で株主総会を開催しても、特別支配会社の意向通りの結果になるため、被支配会社における株主総会決議を省略することができる。吸収合併、吸収分割、株式交換、事業譲渡について、この略式組織再編手続が認められている（会社法784条1項・468条1項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ポイント整理

《組織再編手続の比較表》

	事業譲渡	吸収合併	新設合併	吸収分割	新設分割	株式交換	株式移転	株式交付
上段	譲渡会社	消滅会社	消滅会社	分割会社	分割会社	完全子会社	完全子会社	子会社
下段	譲受会社	存続会社	設立会社	承継会社	設立会社	完全親会社	完全親会社	親会社
法人格	存続 存続	消滅 存続	消滅 新設	存続 存続	存続 新設	存続 存続	存続 新設	存続 存続
株主総会の特別決議	事業の全部の譲渡および事業の重要な一部の譲渡の場合のみ必要	必要	必要	必要	必要	必要	必要	不要
株主総会の特別決議	事業の全部の譲受けの場合のみ必要	必要	—	必要	—	必要	—	必要
略式・簡易手続	有 有	有 有	無 —	有 有	有 —	有 有	無 —	— 有

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

	事業譲渡	吸収合併	新設合併	吸収分割	新設分割	株式交換	株式移転	株式交付
上段	譲渡会社	消滅会社	消滅会社	分割会社	分割会社	完全子会社	完全子会社	子会社
下段	譲受会社	存続会社	設立会社	承継会社	設立会社	完全親会社	完全親会社	親会社
事前の書面備置・開示	有	有	有	有	有	有	有	有
株式買取請求権	有	有	有	有（簡易手続の場合を除く）	有（簡易手続の場合を除く）	有	有	—
	事業の全部の譲受けの場合のみ有（簡易手続の場合を除く）	有（簡易手続の場合を除く）	—	有（簡易手続の場合を除く）	—	有（簡易手続の場合を除く）	—	有（簡易手続の場合を除く）
債権者異議手続	無（譲渡会社の残存債権者は詐害的譲渡の場合に譲受会社への請求可）	有	有	一部有※1	一部有※1	一部有※2	一部有※2	—
	無	有	—	有	—	一部有※3	—	一部有※4

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

	事業譲渡	吸収合併	新設合併	吸収分割	新設分割	株式交換	株式移転	株式交付
上段	譲渡会社	消滅会社	消滅会社	分割会社	分割会社	完全子会社	完全子会社	子会社
下段	譲受会社	存続会社	設立会社	承継会社	設立会社	完全親会社	完全親会社	親会社
労働者の異議申出手続	無	無	無	有	有	無	無	—
	無	無	—	無	—	無	—	無
事後の書面備置・開示	無	有	有	有	有	有	有	有
効力発生日	契約で定めた日	契約で定めた日	設立会社の成立の日	契約で定めた日	設立会社の成立の日	契約で定めた日	完全親会社の成立の日	計画で定めた日
無効の訴え	無	有	有	有	有	有	有	有

※1　①会社分割後に分割会社に対し債務の履行を請求できなくなる債権者（対象外となる分割会社の残存債権者は詐害的分割の場合に承継会社・設立会社への請求可）、②分割対価が承継会社・設立会社の株式等である場合に、これらを分割の効力が生じた日に全部取得条項付種類株式の取得対価または剰余金の配当として分割会社の株主に分配する場合の全債権者（会社法789条1項2号・810条1項2号）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

※2　株式交換契約新株予約権・株式移転契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合の当該新株予約権付社債についての社債権者（会社法789条1項3号・810条1項3号）

※3　①完全子会社の株主に対して交付する対価が完全親会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外である場合の全債権者、②完全親会社が株式交換契約新株予約権を取得するために新株予約権付社債に係る債務を承継する場合の全債権者（会社法799条1項3号）

※4　株式交付に際して株式交付子会社の株式および新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等（株式交付親会社の株式を除く）が株式交付親会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合の全債権者（会社法816条の8第1項）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Ⅴ　解散・清算

1　解散〔dissolution〕

(1) 解散

会社の法人格の消滅を来す原因となる法律事実を解散という。法人である会社には、自然人における相続のような制度がないため、会社は解散後に自ら既存の法律関係を清算しなければならない。この手続を清算手続という。以下、株式会社の清算手続について説明する。

清算をする株式会社は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなされ、このような清算目的の会社を清算株式会社という（会社法476条）。

株式会社の解散事由は、次の表の通りである（会社法471条等）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（株式会社の解散事由）

株主の意思による解散	
定款所定の存続期間の満了	定款で会社の存続期間が定められている場合、その期間の満了により解散する。
定款所定の解散事由の発生	その事由が発生すれば当然に解散する。
株主総会の解散決議	解散決議がなされれば原則として（特別法による場合を除く）解散する。解散決議は特別決議による。
会社の合併	存続会社以外の当事会社は合併登記により当然に消滅し、清算手続は不要である。
株主の意思によらない強制的解散	
破産手続開始の決定	破産手続開始の決定が解散事由となる。清算手続である破産手続の終了により会社は消滅する。
解散を命ずる裁判	会社の存在または行動が公益に反する場合に裁判所が発する解散命令と、総株主の議決権の10%以上または発行済株式の10%以上を保有する株主の請求に基づいて、株主の正当な利益を保護するために裁判所が言い渡す解散判決がある。
休眠中の会社の整理	直近の登記後12年を経過した会社を休眠会社とし、法務大臣による官報への公告後2か月以内に事業を廃止していない旨の届出も変更登記もしないときは、その期間満了時に会社は解散したものとみなされ（会社法472条）、登記官の職権による解散の登記がなされる。
特別法上の原因	銀行・保険など特定の業種を目的とする会社では、それぞれの特別法に規定されている解散事由が生じた場合に解散する。例えば、銀行における営業免許の取消しなどである（銀行法40条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）会社の継続

会社は解散しても直ちに消滅せず、消滅前に解散前の状況に復することができる。これを会社の継続といい、次の場合に認められる。

①　定款所定の存続期間の満了・解散事由の発生、解散決議により解散した場合または休眠会社のみなし解散の場合

清算を結了するまでの間（休眠会社の場合は、解散したものとみなされた後3年以内に限る）、株主総会の特別決議により会社を継続することができる（会社法473条・309条2項11号）。解散登記後に会社を継続したときは、継続の登記をしなければならない（会社法927条）。

②　破産手続開始の決定により解散した場合

破産債権者の同意による破産手続廃止の申立てを行うときは、定款の変更に関する規定に従い、会社を継続できる（破産法219条）。すなわち、株主総会における特別決議で会社を継続することができる（会社法466条・309条2項11号）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　清算〔liquidation；winding up〕

(1) 清算手続

清算手続とは、会社合併・破産手続開始の決定の場合を除き、解散した会社の残余財産を株主に公平に分配する手続をいう（会社法475条以下）。なお、裁判所が、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があると認めるときや、債務超過の疑いがあると認めるときは、申立てに基づく裁判所の命令によって開始される特別清算手続によって清算手続が行われる（会社法510条以下）（第11章第1節8のCOLUMN参照）。

(2) 清算中の会社の機関

ア）株主総会

清算中も株主総会は存続する。解散前と構成に変化はないが、その権限は清算の目的の範囲に縮減される。

イ）清算人〔liquidator〕および清算人会

会社が清算手続に入ると取締役はその地位を失う。取締役に代わり、清算人が清算株式会社の業務を執行し、

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

清算株式会社を代表する（会社法482条・483条）。清算株式会社には、1人または2人以上の清算人を置かなければならない（会社法477条1項）。清算人には、原則として、会社の取締役がそのまま選任されるが、定款や株主総会で別の者を選任することもできる（会社法478条）。

清算人会は、すべての清算人で組織され、清算人会設置会社の業務執行の決定、清算人の職務の執行の監督、代表清算人の選定および解職を行う（会社法489条）。

ウ）代表清算人〔representative liquidator〕

代表清算人は、清算人が複数いる場合に、清算人の中から選定される、清算中の会社の代表機関である（会社法483条・489条）。通常は従前の代表取締役が就任する。

エ）監査役・監査役会

会社法上、株主総会以外の機関の設置にかかる規定は清算株式会社については適用されず、解散前の機関構成は清算株式会社には受け継がれない。この結果、監査役・監査役会の設置は解散前における設置のいかんにかかわらず原則として任意である（会社法477条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（3）清算事務

清算中の会社は、清算事務として次の事務を行う（会社法481条）。

① 現務の結了
② 債権の取立ておよび債務の弁済
③ 残余財産の分配

また、毎期株主総会を開催し、清算事務等の報告等を行わなければならない（会社法497条）。

（4）清算結了〔completion of liquidation〕

清算人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、決算報告を作成し、これを株主総会に提出・提供してその承認を得なければならない（清算人会設置会社では清算人会の承認も必要である。会社法507条）。株主総会の承認を得た時点で清算結了となり、法人格は消滅する。その後清算結了の登記がされるが（会社法929条）、この登記には、設立の登記とは異なり、公示的機能があるにすぎず、清算結了の効力要件ではない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD